

	MODELO DE FORMACIÓN DE PROCESOS Y VALORES CRISTIANOS		Código	GES-FR-012
	COMUNICADO INTERNO			
	Versión 5.0	Fecha última actualización 15/08/2025	Página 1 de 5	

AÑO LECTIVO : 2025-2026

FECHA : Cali, 23 de abril de 2026

DE : Coordinadora de contabilidad

PARA : Comité Educativo

El año del CAFE Colamer
 "Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas".
 Deuteronomio 6:5 (NVI)

ASUNTO : Implicaciones Tributarias del Ingreso por Alquiler de Espacios

Teniendo en cuenta la solicitud por parte del Comité Educativo solicitando por escrito las implicaciones tributarias a la Iglesia Presbiteriana Cumberland Presbiterio Valle, en materia de **Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto sobre la Renta e Industria y comercio** que se derivan de la decisión de que el **Colegio Americano** retome directamente los ingresos provenientes del alquiler de los siguientes espacios:

- Cafetería
- Colombo
- Oficina y parqueadero de Línea Dorada
- Iglesia Bautista

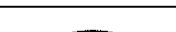
Este análisis se fundamenta en el **Artículo 92 de la Ley 30 de 1992**, los conceptos unificados de la DIAN, en particular el **Concepto 009498 de julio de 2025** y el **Concepto 000069 de enero de 2026**, así como en las normas del Estatuto Tributario aplicables a las Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL) y el estatuto municipal de Santiago de Cali.

1. implicaciones en el impuesto IVA

Artículo 92 de la Ley 30 de 1992 — Exclusión subjetiva del IVA

El Artículo 92 de la Ley 30 de 1992 establece expresamente que *"las instituciones de Educación Superior, los Colegios de Bachillerato y las instituciones de Educación No Formal no son responsables del IVA"*. El Colegio Americano, en su condición de colegio de bachillerato reconocido por el Ministerio de Educación Nacional, se encuentra incluido en este precepto legal.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) ha interpretado de manera consistente y reiterada que la exclusión del IVA consagrada en el Artículo 92 tiene una naturaleza especial:

	MODELO DE FORMACIÓN DE PROCESOS Y VALORES CRISTIANOS		Código	GES-FR-012
	COMUNICADO INTERNO			
	Versión 5.0	Fecha última actualización 15/08/2025	Página 2 de 5	

Característica	Alcance
Subjetiva	La exclusión recae sobre el sujeto (la institución educativa), no sobre el tipo de bien o servicio prestado.
Absoluta	Cubre la totalidad de las operaciones realizadas por la institución, sin importar si están o no vinculadas directamente a la actividad educativa, siempre que sean dentro de las instalaciones.
Total	Incluye arrendamientos de parqueaderos, auditorios, salones, cafeterías, canchas u otros espacios, aunque en abstracto pudieran estar gravados con IVA.
De pleno derecho	Opera automáticamente por mandato legal. No requiere solicitud previa ni reconocimiento especial de la DIAN.

Conceptos DIAN que consolidan la doctrina

- **Concepto DIAN 009498 de julio de 2025:** La DIAN concluyó que las instituciones educativas no son responsables del IVA por el arrendamiento de inmuebles o la concesión de espacios a terceros, incluso cuando tales actividades no estén directamente vinculadas con finalidades educativas.
- **Concepto DIAN 000069 de enero de 2026:** Este pronunciamiento — el más reciente y de mayor relevancia para el Colegio Americano — confirmó de forma afirmativa y categórica que la exclusión subjetiva del Artículo 92 se extiende expresamente a los **colegios de bachillerato** e instituciones de educación no formal, en igualdad de condiciones con las instituciones de educación superior. La respuesta de la DIAN fue que esta exclusión aplica a la **totalidad de las operaciones**, sin importar el tipo de bien o servicio.

Teniendo en cuenta que la exclusión del Artículo 92 opera de pleno derecho, el Colegio Americano **no debe actualizar su RUT para incluir la responsabilidad de IVA** por estas operaciones de alquiler. Igualmente, no está obligado a presentar declaraciones bimestrales de IVA ni a liquidar dicho impuesto sobre los cánones cobrados.

Por otro lado, la obligación de facturar electrónicamente es **independiente** de la responsabilidad del IVA. El Colegio Americano **sí debe expedir factura electrónica** por los ingresos de alquiler, pero sin incluir IVA en ninguna de estas operaciones. Las facturas deben reflejar el valor del canon sin adición de IVA, debe especificar *“No somos responsables del impuesto a las ventas – IVA (Artículo 92 Ley 30 de 1992)”* y *“No practicar retención en la fuente por ser una entidad religiosa sin ánimo de lucro según personería jurídica otorgada por el Ministerio del Interior (Resolución No. 1365 del 23 de julio de 1997).”*

La Situación de los arrendatarios (terceros)

	MODELO DE FORMACIÓN DE PROCESOS Y VALORES CRISTIANOS		Código	GES-FR-012
	COMUNICADO INTERNO			
	Versión 5.0	Fecha última actualización 15/08/2025	Página 3 de 5	

La exclusión del Artículo 92 beneficia al Colegio Americano como arrendador. Sin embargo, esta situación no modifica las obligaciones tributarias de los terceros arrendatarios:

- El operador de la cafetería que preste servicios gravados al público, sí puede ser responsable de IVA por sus propias operaciones comerciales.
- Línea Dorada, en su actividad propia de transporte, tiene sus propias responsabilidades tributarias independientes del contrato de alquiler.
- El Colombo recibe un servicio sin IVA. Si ella a su vez subalquila o presta servicios gravados, sus obligaciones son propias.

2. Implicaciones en el impuesto sobre la renta

El Colegio Americano, como institución educativa vinculada a la Iglesia Presbiteriana Cumberland — Presbiterio Valle, opera bajo la figura de Entidad Sin Ánimo de Lucro. Según el Artículo 19 del Estatuto Tributario, estas entidades:

- No distribuyen aportes, utilidades o excedentes a sus miembros, directivos o entidades vinculadas, ni durante su existencia ni en su liquidación.
- Los rendimientos y excedentes obtenidos deben ser reinvertidos en el objeto social de la entidad.

Por el alquiler de espacios en el Colegio Americano la Iglesia Presbiteriana Cumberland — Presbiterio Valle no pierde la condición de ESAL, siempre que se cumplan tres condiciones fundamentales:

#	Condición	Aplicación al caso del Colegio Americano
1	Destino de los ingresos	Los ingresos por alquiler deben destinarse al objeto social del Colegio (actividad educativa) o de la entidad eclesial, <u>nunca distribuirse entre miembros o directivos.</u>
2	Actividad complementaria	El alquiler debe ser una actividad accesorio al objeto misional educativo, no convertirse en la actividad principal de la institución.
3	No desnaturalizar el ESAL	La actividad de arrendamiento no puede transformar al Colegio en una entidad predominantemente comercial desvinculada de sus fines educativos y eclesiales.

En el marco del Régimen Tributario Especial:

- Los ingresos por alquiler son computables como ingresos ordinarios en la declaración de Ingresos y Patrimonio del Colegio.

	MODELO DE FORMACIÓN DE PROCESOS Y VALORES CRISTIANOS		Código	GES-FR-012
	COMUNICADO INTERNO			
	Versión 5.0	Fecha última actualización 15/08/2025	Página 4 de 5	

- Si el excedente (diferencia entre ingresos y gastos del período) se destina y ejecuta en el objeto social (inversión en infraestructura educativa, dotación, becas, etc.), ese excedente puede ser exento del impuesto de renta según el artículo 358 del Estatuto Tributario.
- Si el excedente no se reinvierte en el objeto social o se distribuye de alguna forma, pierde la exención y queda gravado a la tarifa del 20%.
- La DIAN pueden verificar que los recursos se apliquen efectivamente al objeto social. Se recomienda documentar detalladamente el destino de estos ingresos.

Al colegio al operar bajo el mismo NIT de la Iglesia Presbiteriana Cumberland, la exclusión del Art. 92 recae sobre esa persona jurídica, sin embargo, la suscripción de los contratos de alquiler de espacio debe figurar a nombre del colegio americano junto con el reconocimiento oficial del ministerio de Educación, Para que todas las ventajas tributarias analizadas en este informe sean plenamente aplicables.

3. Implicaciones en el impuesto de ICA

La Iglesia Presbiteriana Cumberland Presbiterio Valle en el año 2024 el Municipio de Santiago de Cali la designó como Grande Contribuyente del Impuesto de Industria y Comercio – ICA, por tal motivo, hasta la fecha se presenta la declaración bimestralmente y se paga el impuesto por la actividad gravada de la educación.

Al incluir los contratos de Alquiler de espacio y al ser esta actividad gravada con dicho impuesto, hay que informar que por este ingreso se pagaría el 10/1000.

sobre los ingresos por alquiler no deben aplicar retención de ICA y en la factura electrónica se debe informar que la Iglesia es Gran contribuyente de ICA en el municipio de Cali.

El análisis tributario permite concluir lo siguiente:

Nº	Conclusión	Norma / Fuente
1	El Colegio Americano NO es responsable de IVA por los alquileres de cafetería, Colombo, oficina, parqueadero Línea Dorada e Iglesia Bautista.	Art. 92 Ley 30/1992 — Conceptos DIAN 009498/2025 y 000069/2026
2	La exclusión aplica sin importar que las operaciones no estén directamente vinculadas a actividades educativas.	Doctrina DIAN — Carácter subjetivo y absoluto de la exclusión
3	El RUT del Colegio NO debe marcar responsabilidad de IVA por estas operaciones.	Concepto DIAN 000069/2026

	MODELO DE FORMACIÓN DE PROCESOS Y VALORES CRISTIANOS		Código	GES-FR-012
	COMUNICADO INTERNO			
	Versión 5.0	Fecha última actualización 15/08/2025	Página 5 de 5	

4	El alquiler de espacios no hace perder la condición de ESAL siempre que los ingresos se reinviertan en el objeto social.	Art. 19 Estatuto Tributario — Régimen Tributario Especial
5	Los excedentes reinvertidos en el objeto social pueden estar exentos del impuesto de renta.	Art. 358 Estatuto Tributario
6	La clave estructural está en que los contratos de alquiler figuren a nombre del Colegio (institución educativa reconocida), no de la Iglesia.	Principio de exclusión subjetiva — Identidad del sujeto pasivo



Claudia Burbano González
 CC. 38.685.000
 TP 236197-T
 Cel. 315 7739962

